



Expediente Número: CAF - 15483/2022 **Autos:**
AGRACO SA c/ EN-AFIP-EXPTE 14268242/22 s/
AMPARO LEY 16.986 **Tribunal:** CAMARA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA
II /

EXCMA. SALA:

1. La actora interpuso la presente acción de amparo con el objeto de que se condene a la accionada a brindar la información solicitada en el pedido de acceso a la información pública efectuado el 21 de enero de 2021.

Explicó que su actividad consiste en la importación de Brasil de marroquinería y de productos alimenticios, los cuales comercializa en modo *retail*. No obstante, indicó que, desde la implementación del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (“SIMI”) por parte de la accionada, encuentra dificultades al momento de realizar los trámites de importación.

Por este motivo, expresó que necesita conocer el modo en que se determina su Capacidad Económica Financiera y que, a ese fin, realizó la solicitud de acceso a la información pública antes referida. Señaló que, una vez cumplido el plazo de 15 días hábiles que establece el art. 11 de la Ley N° 27.275, reclamó ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Apuntó que, con posterioridad, la AFIP contestó su solicitud, pero sin dar respuesta al requerimiento efectuado.

Puntualizó que su pedido “...tiene por objeto conocer cuál [es] el procedimiento que se utiliza y cómo opera sistema informático al cual hace referencia la [Resolución General AFIP N° 4294/18], es decir cuál es la fórmula/algoritmo que aplica el sistema y qué datos parámetro se le cargan”. Preciso que requiere “...los datos de la fórmula utilizada por el sistema CEF y se denuncie cuáles fueron los parámetros”. Hizo notar, asimismo, “...los parámetros a los que hace alusión el art. 5 de la Resolución General que [...] dice ‘entre otros’ lo cual es extremadamente vago [y] arbitrario”.

Denunció que “...la información aquí solicitada traerá luz sobre una actividad que la





Administración ejecuta de forma sumamente arbitraria e irregular”. Señaló que, en el mes de febrero de 2022, su CEF registró una baja significativa, “...sin que medien razones para justificar dicha variante...”. Agregó a ello que “...presume que el resultado del proceso de datos que culmina en el CEF podría ser en violación a lo establecido en la Ley de protección de datos personales, 25.3264”. Unido a ello, destacó que “...el artículo 9º, inciso a), de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone expresamente que ‘La Administración se abstendrá: a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales’.

2. Al presentar el informe requerido en autos, la AFIP expuso que el objeto de la acción es impreciso, por cuanto no se limita a conocer el modo en que se calcula el CEF, sino que involucra la situación particular de la actora frente al SIMI.

Salvado ello, indicó que, para el caso de que se entienda que su finalidad “...se circunscribe a la temática CEF...”, explicó que este “...contempla una fórmula que calcula mensualmente una valoración de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente que podrá consistir en un importe determinado y será representativo de la capacidad para realizar, en principio, ciertos actos económicos y sus consecuencias tributarias, o para las operaciones de comercio exterior”. Explicó que “[a] los efectos de su valoración se tendrán en cuenta ciertos parámetros (compras de bienes, pago de expensas, entre otros) y la fórmula resultante podrá ser ajustada o ampliada en función de otros datos aportados por el contribuyente o por terceros informantes...”.

Destacó que, si la pretensión de autos consistiera en obtener la modificación del CEF que se determinó respecto de la actora, entonces la acción debería rechazarse por falta de agotamiento de la vía administrativa (cfr. Resolución General AFIP N° 4294/2018).





3. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la acción de amparo y condenó a la AFIP a brindar a la accionante la información solicitada en el pedidos de acceso a la información mencionado (10/08/2022).

Precisó, en tal sentido, que el primero de los pedidos en cuestión fue el que realizó en fecha 21 de enero de 2022 en el marco del expediente EX-2022-06505328-APN-DNAIP#AAIP, en el que se requirió la siguiente información: a saber: a) la fórmula utilizada por el Sistema CEF (Resolución General AFIP 4294/18) para establecer la valoración de la Capacidad Económica Financiera de la firma AGRACO S.A., CUIT 30-70826334-2; y, b) cuáles fueron los parámetros considerados a efectos de la valoración del último mes según lo regulado por el art. 5 y 6 de la Resolución General AFIP 4294/18 (conforme Considerandos 6º, 7º y 8º).

Para así decidir, remitió a los fundamentos del dictamen del fiscal interviniente ante esa instancia, quien opinó que "...el rechazo de la solicitud de acceso a la información adolece de un defecto insuperable y manifiesto en su motivación" (5/7/2022). Así, indicó que "...a fin de justificar la denegatoria de acceso la información, la demandada se limita a transcribir parte del articulado de la Resolución N° 4294/18 —que aprueba el Sistema de Capacidad Económico Financiera—; lo cual [...] no satisface el cumplimiento del requisito de motivación suficiente, ya que se omite realizar una referencia concreta a los parámetros considerados a efectos de la valoración del CEF vinculados con la empresa actora; máxime cuando su desarrollo adecuado resulta imprescindible en el marco del ejercicio de potestades discrecionales".

En tales condiciones, concluyó que "...las expresiones vertidas por la accionada en la respuesta brindada a la información solicitada constituyen manifestaciones de una ostensible generalidad, que deberían llevar a su descalificación jurídica de cara al cumplimiento del deber de motivación suficiente y adecuada de los actos estatales" (cfr. art. 13, Ley N° 27.275).





Agregó que “...la postura asumida por la demandada resulta contraria a los principio de ‘Máximo Acceso’ y ‘Buena Fe’ recogidos en el art. 1° de la ley 27.275”.

Por todo lo expuesto, sumado al principio *in dubio pro petitor* (art. 1, Ley N° 27.275), consideró que se debe hacer lugar a la acción de amparo respecto de la solicitud de información pública.

4. Contra esa decisión, la AFIP interpuso recurso de apelación, insistiendo en los argumentos ya reseñados en el punto 2 de este dictamen.

5. De las constancias acompañadas por la actora en autos, surge que, en fecha 21 de enero de 2022, realizó una solicitud de acceso a la información pública a la AFIP requiriendo le informe “...cuál es la fórmula utilizada por el Sistema CEF (Resolución General AFIP 4294/18) para establecer la valoración de la Capacidad Económica Financiera de [...] AGRACO S.A., CUIT 30-70826334-2” (IF-2022-06505371-APN-DNAIP#AAIP). Asimismo, solicitó se le informe “...cuales fueron los parámetros considerados a efectos de la valoración del último mes según lo regulado por el art. 5 y 6 de la Resolución General AFIP 4294/18”.

El 23 de febrero de 2022, la AFIP contestó ese pedido refiriendo las características del régimen establecido por la Resolución General N° 4294/2018, el modo en que podía consultar su CEF y las vías administrativas disponibles para cuestionarlo en caso de disconformidad.

A partir de lo expuesto, cabe reconocer la presencia de dos pretensiones en autos. La primera de ellas, vinculada con el conocimiento de la fórmula utilizada para determinar la CEF; la segunda, relacionada con el establecimiento de los “parámetros” utilizados para la determinación de la CEF en un período de tiempo determinado.

6. Reseñado así el asunto, es preciso destacar que la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo





ejercicio del acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (art. 1°). El derecho del peticionario comprende “la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados [...] con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma” (art. 2°). Asimismo, ese artículo prescribe que toda la información que generen, obtengan, transformen o controlen o custodien los sujetos obligados se presume pública.

Por su parte, la ley dispone que los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando concurran alguno de los supuestos listados en su artículo 8°.

En tal sentido, si bien la norma parte de la presunción de que toda la información es pública, a su vez, estructura un sistema de excepciones en virtud de las cuales resulta válido negar su entrega y limitar el acceso en determinados supuestos. Estas restricciones, sin embargo, deben ser proporcionales al interés que las justifica, “excepcionales, establecid[a]s previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formuladas en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información” (art. 1°, Ley N° 27.275, principio de “presunción de publicidad”, “transparencia y máxima divulgación”, “alcance limitado de las excepciones”).

A su turno, el inciso i) del artículo 8° de la Ley N° 27.275 establece: “Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: [...] Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias”.

7. Sentado ello, cabe indicar que, mediante Resolución General N° 4294/2018, el Administrador Federal





de la AFIP aprobó el “Sistema de Capacidad Económica Financiera” (Sistema CEF).

Dicho sistema, fue conceptualizado como “...uno de los instrumentos para la gestión de riesgos, en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social” (art. 1º). Además, la norma indica que “...se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y/o por terceros, con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera” (art. 1º).

Respecto a su operatoria, el artículo 4º de la norma establece que “[e]l Sistema CEF contempla una fórmula que calcula mensualmente una valoración de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente...”. A su turno, el artículo 5º establece los parámetros que serán considerados a los efectos de la valoración, determinando que, “...según se trate de personas humanas o personas jurídicas, serán entre otros los siguientes: a) Declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado y sobre los bienes personales. b) Hipotecas. c) Compra o venta de inmuebles. d) Compra o venta de Rodados. e) Compra de bienes de uso. f) Remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia o recibidas, según corresponda. g) Consumos con tarjetas de crédito o de débito. h) Pago de expensas. i) Deudas bancarias y financieras”.

Por su parte, el artículo 6º determina que “[l]a fórmula y los parámetros considerados al momento de la valoración podrán ser ajustados y ampliados en función de la disponibilidad y del análisis de otros datos declarados y aportados por el propio contribuyente o por terceros informantes”.

De lo expuesto puede colegirse que, para la determinación de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente, la AFIP utiliza una fórmula que, según surge de la resolución general, le permite relacionar los distintos elementos de la información económica-financiera enunciada en su artículo 5º.

8. Como se indicó en el punto 5 de este dictamen, en el presente caso pueden identificarse dos





pretensiones. Entiendo que la primera de ellas, referida al conocimiento de la fórmula de la Resolución General N° 4294/2018, encuadra en el régimen de acceso a la información pública establecido por la Ley N° 27.275.

Con relación a dicha información, en su presentación en los términos del artículo 8° de la Ley N° 16.986, la AFIP se limitó a señalar que la fórmula se calcula mensualmente y que los parámetros utilizados son suministrados por el sujeto alcanzado, sin explicar el modo en que esos datos se relacionan entre sí para la determinación de la CEF. Concretamente, la accionada no informó la fórmula que utiliza para el cálculo de la CEF de los sujetos alcanzados por la Resolución General N° 4294/2018.

A partir de ello, cabe recordar que, de acuerdo con la Ley N° 27.275, la AFIP solo podría negarse a brindar la información solicitada si se verificara que la información requerida no existe, o que no está obligada a producirla, o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la ley (cfr. art. 13). Ninguna de estas circunstancias fue aducida por la demandada. Antes bien, se verifica que, en todo momento, la AFIP adoptó una postura reticente, la cual traduce su negativa a informar la fórmula que utiliza para el cálculo de la Capacidad Económico Financiera que establece la Resolución General N° 4294/2018.

En lo que a este aspecto de la acción refiere, entonces, cabría el rechazo del recurso de la demandada y la confirmación de la sentencia de grado.

9. Ahora bien, con respecto a la pretensión de obtener la condena a informar los “parámetros” (datos) utilizados para determinar la CEF de la accionante en relación a determinado período de tiempo, cabe indicar que, si bien esta manifiesta que la causa de la acción iniciada no se encuentra en la “disconformidad” con la actuación de la AFIP, lo cierto es que, al consignar las circunstancias de hecho que dan pie al presente asunto, la actora establece un cuadro de situación en el que, a su





entender, podría verificarse un uso arbitrario e indebido de sus datos.

En este sentido, como se indicó en el punto 1 de este dictamen, la actora hizo notar que “...los parámetros a los que hace alusión el art. 5 de la Resolución General [N° 4294/2018]...” no son claros, pues la norma deja abierta la posibilidad de que se utilicen otros distintos. Asimismo, la accionante manifestó su sospecha de que la AFIP podría estar utilizando sus datos personales, lo cual se traduciría en una “...violación a lo establecido en la Ley de protección de datos personales, 25.326”, y redundaría en una “vía de hecho administrativa” (cfr. art. 9°, inc. a, Ley N° 19.549).

Por su parte, también en su escrito inaugural, indicó que el pedido no refiere a “...información sensible, [...] ya que es información propia la que se solicita...”.

De lo expuesto se colige que esta pretensión de la accionante se centra en el conocimiento de los datos personales que la AFIP utiliza para determinar su CEF.

La utilización del procedimiento de acceso a la información pública para el acceso de datos personales ha merecido un tratamiento específico en la Ley N° 27.275, en la medida en que por medio de esta sólo puede accederse a tales datos siempre que puedan aplicarse procedimientos de disociación, salvo que se cumplan las condiciones de licitud previstas en el régimen de datos personales (cfr. art. 8°, inc. i, Ley N° 27.275). Debe notarse, en tal sentido, que el acceso a datos personales mediante el régimen de información pública presupone que estos son de carácter público (arg. art. 5°, ap. 2, Ley N° 25.326) y que, por reunir dicha condición, se encuentran disponibles para el acceso de cualquier ciudadano, sin que le sea exigible invocar un interés específico o concreto.

A partir de ello, el deslinde entre uno y otro régimen, en mi opinión, ha de efectuarse con suma prudencia, en atención a los principios y reglas que inspiran a uno y otro, tanto en los aspectos sustantivos como procesales. La calificación del régimen de protección





de datos personales como de orden público, impone incluso un celo mayor en el resguardo de su aplicación.

Sobre la base de lo expuesto, entiendo que la aplicación de ambos regímenes ha sido valorada correctamente por la Dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública en la Resolución N° 48/2018, al aprobar "...los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275...", estableciendo que "[e]n los casos en los cuales una persona presente una solicitud para obtener información vinculada a **sus datos personales** en poder de un sujeto obligado se deberá informar que dicho trámite se trata de un 'derecho de acceso' conforme el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. Si quien realizara la solicitud quisiera continuar con el trámite de acceso a la información pública o ya se hubiese caratulado como tal, **deberá tramitarse bajo los estándares y criterios propios de la Ley N° 27.275** en tanto, **por esta normativa, solo se debe divulgar información si pudiera ser divulgada a cualquier otra persona que la solicitara. Si se entregara la información con datos personales** —a pesar que el solicitante fuera el titular del dato— se deberá contar con su consentimiento expreso para la difusión de ellos y adjuntarse dicho consentimiento al expediente" (cfr. Criterio 7. En el original no aparece el destacado).

En la especie, habiéndose caratulado la petición administrativa como un trámite de acceso a la información pública y tratándose los requeridos de datos personales de la actora que no podrían ser "divulga[os] a cualquier persona que los solicitara", la negativa a su entrega -más allá del déficit de fundamentación- aparece justificada en la interpretación armónica de lo dispuesto en las Leyes N° 27.250 y N° 25.326 conforme el criterio propiciado por la autoridad de aplicación.

De allí que, en mi opinión, la pretensión vinculada al conocimiento de los "parámetros" (datos) utilizados por la AFIP para calcular la CEF de la actora no es susceptible de ser atendida por la vía intentada por la actora ni juzgada, por ende, bajo las reglas de la Ley de acceso a la información pública, correspondiendo en





consecuencia revocar parcialmente la sentencia apelada y rechazar en este aspecto la acción de amparo.

Dejo así contestada la vista conferida y solicito que ser notificado de la resolución que oportunamente se dicte mediante el envío de la sentencia simultáneamente a las siguientes direcciones de correo electrónico: rcuesta@mpf.gov.ar, rpeyrano@mpf.gov.ar, arahona@mpf.gov.ar, apasqualini@mpf.gov.ar y dvocos@mpf.gov.ar.

